

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0500074-68.2016.4.02.5165/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0500074-68.2016.4.02.5165/RJ

AGRAVANTE: CARLA MONICA TOMAZETTO (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): DANIELLE OLIVEIRA DE SOUZA (OAB RJ135566)

ADVOGADO(A): JEFFERSON DE FARIA SOARES (OAB RJ064889)

AGRAVADO: REGINA LUCIA AMARAL DOS SANTOS (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): CLAUDIO MORISSON FAVRAUD (OAB RJ081984)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: MATHEUS TOMAZETTO VIANNA DE ATHAYDE DOS SANTOS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo (evento 387), interposto por CARLA MÔNICA TOMAZETTO, contra a decisão (evento 378), proferida pelo Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que inadmitiu o pedido regional de uniformização, com fundamento no art. 11, inc. V, alínea "e", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, tendo em vista que as alegações de nulidade do acórdão recorrido, "*por vício de competência*" e de "*extrapolação dos limites do juízo de retratação*" envolvem matéria processual, incidindo no óbice da Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização.

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, exercendo "*o juízo de retratação do acórdão da 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro para readequação do julgado ao entendimento firmado pelo STF*", por unanimidade, revogou a tutela deferida e deu provimento aos recursos inominados interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e por REGINA LUCIA AMARAL DOS SANTOS (TERCEIRA RÉ) para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa (evento 348 - ACOR2):

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMA Nº 526 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS."

Os embargos de declaração (evento 355), opostos por CARLA MÔNICA TOMAZETTO, foram rejeitados (evento 359 - ACOR2).

Inconformada, a parte autora interpôs pedido regional de jurisprudência (evento 366 - IncUniJur1), em que sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão impugnado, por vício de competência, em decorrência da redistribuição do processo, por força da superveniente especialização das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, à 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro para exercer juízo de retratação do acórdão anteriormente proferido pela 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, e por "*extrapolação dos limites do juízo de retratação*".

No tocante à alegação de vício de competência, aponta como paradigmas:

- processo nº 0033698-23.2010.4.02.5151, da 7ª Turma Recursal/RJ;
- processo nº 0006501.42.2010.4.02.5156, da 7ª Turma Recursal/RJ;
- processo nº 0000688-14.2012.4.02.5152, da 2ª Turma Recursal/RJ; e
- REsp nº 1.209.886/DF, do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da alegação de "*extrapolação dos limites do juízo de retratação*", indica como paradigmas:

- processo nº 0000125-77.2013.4.02.5154; da 3ª Turma Recursal/RJ;
- processo nº 0009499-82.1999.4.02.5001, da 1ª Turma Especializada do TRF-2ª Região;
- processo nº 0011827-62.2011.4.02.5001, da 6ª Turma Especializada do TRF-2ª Região; e
- processo nº 0524953-11.2020.4.05.8013, da Turma Nacional de Uniformização.

Contrarrazões da terceira ré (evento 375).

Apesar de intimados, o INSS e Matheus Tomazetto Vianna de Athayde dos Santos não apresentaram suas contrarrazões (eventos 370, 372, 373 e 376).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 378), tendo a parte autora interposto agravo (evento 387 - AGR_EM_PUIL1), sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 43 da Turma Nacional de Jurisprudência ao presente caso, sob o argumento de que “a competência ultrapassou a esfera processual para resultar na violação a direito material da Requerente”. (Evento 387 - AGR_EM_PUIL1 - fl. 7 do PDF).

Contrarrazões da terceira ré (evento 394).

Apesar de intimados, o INSS e Matheus Tomazetto Vianna de Athayde dos Santos não apresentaram suas contrarrazões (eventos 389, 390, 392 e 395).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência** quanto à questão de **direito material entre decisões proferidas por Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial, é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal desta 2ª Região, não se prestando para tal intento a menção a precedente do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Nacional de Uniformização ou de Tribunal Regional Federal.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).

Ademais, no tocante ao REsp nº 1.209.886/DF, do Superior Tribunal de Justiça; ao processo nº 0009499-82.1999.4.02.5001, da 1ª Turma Especializada do TRF-2ª Região; ao processo nº 0011827-62.2011.4.02.5001, da 6ª Turma Especializada do TRF-2ª Região; e ao processo nº 0524953-11.2020.4.05.8013, da Turma Nacional de Uniformização, o pedido regional de uniformização não merece acolhida, a teor do que dispõe o artigo 11, inciso V, alíneas “a” e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Noutro giro, no que diz respeito aos processos nº 0033698-23.2010.4.02.5151 e nº 0006501.42.2010.4.02.5156, julgados pela 7ª Turma Recursal/RJ; ao processo nº 0000688-14.2012.4.02.5152, julgado pela 2ª Turma Recursal/RJ; e ao processo nº 0000125-77.2013.4.02.5154, julgado pela 3ª Turma Recursal/RJ, observa-se que a recorrente sequer realizou o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os referidos acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "a" e "c", e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, consideram-se **paradigmas válidos** precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à recorrente, na medida em que a pretensão veiculada no pedido regional de uniformização, versando sobre vício de competência e sobre "*extrapolação dos limites do juízo de retratação*", tem natureza processual, incidindo no óbice da súmula nº 43 da Turma Nacional de Uniformização, *verbis*:

"Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual."

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.